

Pasal Templates Ready-to-Use — Bahasa Indonesia for PKWT IP Defense

Pasal Templates — Bahasa Indonesia (drop-in for PKWT)

This file collects all **ready-to-use Indonesian contract clauses** for IP defense in a PKWT. Each Pasal is self-contained and can be inserted into any PKWT with minimal adaptation.

TEMPLATE 1 — Definisi Rahasia Dagang

Pasal X – Rahasia Dagang dan Kerahasiaan
(berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang)

(1) Definisi Rahasia Dagang. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3

UU No. 30 Tahun 2000, "Rahasia Dagang" dalam Perjanjian ini berarti

seluruh informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi

dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha PIHAK PERTAMA, dan dijaga kerahasiaannya oleh PIHAK

PERTAMA, termasuk namun tidak terbatas pada:

(a) Kode sumber (source code) [NAMA SISTEM] – seluruh repositori,

modul, library internal, skrip otomatisasi, konfigurasi infrastruktur, Dockerfile, alembic migrations, CI/CD pipeline,

dan seluruh artefak teknis;

(b) AI Prompts dan Prompt Library – system prompt, template prompt,

prompt RAG, prompt agent;

(c) Sistem RAG dan Knowledge Base – arsitektur, koleksi vektor,

knowledge graph, basis pengetahuan domain;
(d) Data Pelanggan dan CRM – daftar klien, data kontak, riwayat praktik, dokumen pribadi klien (KTP, KITAS, paspor, NPWP, NIB);
(e) Daftar Harga, Strategi Marketing, dan Daftar Mitra/Vendor;
(f) Dokumentasi internal – dokumen Notion, Drive, file CLAUDE.md, SYMBIOSIS.md, VADEMECUM.md, INDEX.md.

(2) Pengakuan ketiga unsur Rahasia Dagang. PARA PIHAK secara tegas mengakui bahwa seluruh informasi pada ayat (1) memenuhi ketiga unsur Rahasia Dagang sesuai Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2000:

(a) bersifat rahasia – hanya dapat diakses oleh pihak terbatas yang berwenang dalam Perusahaan;
(b) memiliki nilai ekonomi – memberikan keunggulan kompetitif dan keuntungan komersial yang nyata kepada Perusahaan;
(c) dijaga kerahasiaannya – Perusahaan secara aktif menerapkan upaya yang wajar dan patut, antara lain melalui: kontrol akses berbasis peran (RBAC), autentikasi multi-faktor (MFA), enkripsi data saat istirahat dan transit, audit log, kebijakan perangkat, perjanjian kerahasiaan dengan setiap karyawan dan mitra, pembatasan akses pada repositori privat, dan peninjauan keamanan berkala.

(3) Kewajiban Kerahasiaan PIHAK KEDUA. Selama masa kerja DAN setelah

berakhirnya hubungan kerja TANPA BATAS WAKTU, sepanjang informasi tersebut tetap memenuhi unsur Rahasia Dagang menurut UU No. 30 Tahun 2000 dan PIHAK PERTAMA terus melakukan upaya menjaga kerahasiaannya, PIHAK KEDUA wajib:

(a) Menjaga kerahasiaan dengan tingkat kehati-hatian yang sekurang-kurangnya sama dengan kehati-hatian terhadap informasi rahasianya sendiri yang paling sensitif;
(b) Tidak membuka, mengungkapkan, mendiskusikan, mempublikasikan, atau menyebarluaskan Rahasia Dagang kepada pihak ketiga manapun, dalam bentuk apapun (lisan, tertulis, elektronik), tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PIHAK PERTAMA;
(c) Tidak menggunakan Rahasia Dagang untuk kepentingan pribadi, kepentingan pihak ketiga, atau untuk usaha freelance/sampingan;
(d) Segera memberi tahu PIHAK PERTAMA secara tertulis apabila mengetahui atau mencurigai adanya kebocoran, kehilangan, atau akses tanpa hak terhadap Rahasia Dagang.

- (4) Pengecualian. Kewajiban kerahasiaan tidak berlaku terhadap informasi yang: (a) telah menjadi domain publik bukan karena kelalaian PIHAK KEDUA; (b) sudah dimiliki secara sah oleh PIHAK KEDUA sebelum tanggal Perjanjian ini, dengan dokumentasi tertulis; atau (c) wajib diungkapkan berdasarkan perintah pengadilan atau peraturan perundang-undangan, dengan kewajiban PIHAK KEDUA memberi tahu PIHAK PERTAMA terlebih dahulu.
- (5) Sanksi pelanggaran. Pelanggaran terhadap Pasal ini merupakan wanprestasi material dan dapat dikenakan: (i) ganti rugi sebagaimana Pasal X+5; (ii) tindakan hukum perdata berdasarkan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2000; (iii) tuntutan pidana berdasarkan Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2000 dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,-.
-

TEMPLATE 2 — Hak Kekayaan Intelektual dan Pengalihan Hak Cipta

Pasal X – Hak Kekayaan Intelektual dan Pengalihan Hak Cipta
(berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 35, 36, 57)

- (1) Pengakuan hubungan dinas. PARA PIHAK mengakui bahwa hubungan kerja dalam Perjanjian ini merupakan "hubungan dinas" sebagaimana Pasal 35 UU No. 28 Tahun 2014. Dengan demikian, kecuali diperjanjikan lain, PIHAK PERTAMA dianggap sebagai Pemegang Hak Cipta atas seluruh Ciptaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pengalihan Hak Ekonomi (fail-safe). Untuk menghindari setiap keraguan, PIHAK KEDUA dengan ini, secara terus-menerus, tidak dapat dibatalkan, eksklusif, dan bebas royalti, mengalihkan kepada PIHAK PERTAMA seluruh hak ekonomi sebagaimana Pasal 8 sampai Pasal 11 UU No. 28 Tahun 2014, atas setiap dan seluruh Ciptaan, termasuk namun tidak terbatas pada:
- (a) Kode sumber (source code), kode biner, modul, library, skrip;
 - (b) Dokumentasi teknis, README, komentar dalam kode;
 - (c) AI prompts, prompt template, prompt library, system prompt;

(d) Konfigurasi sistem, file infrastruktur, Dockerfile, file CI/CD;

(e) Desain database, skema, migrasi, arsitektur RAG;

(f) Konten teks, artikel, materi marketing, landing page;

(g) Desain visual, mockup, ilustrasi, video, audio;

(h) Dataset, basis pengetahuan, koleksi vektor, knowledge graph;

(i) Seluruh karya turunan dan modifikasi.

(3) Cakupan luas. Pengalihan berlaku terhadap setiap Ciptaan, terlepas

dari:

(a) Apakah dibuat di dalam atau di luar jam kerja;

(b) Apakah dibuat di kantor PIHAK PERTAMA atau di tempat lain;

(c) Apakah menggunakan perangkat PIHAK PERTAMA atau perangkat pribadi PIHAK KEDUA;

sepanjang Ciptaan tersebut: (i) dibuat menggunakan fasilitas, perangkat, akses, akun, data, kredensial, library, dokumentasi,

prompt, atau informasi PIHAK PERTAMA; dan/atau (ii) berkaitan dengan ruang lingkup tugas; dan/atau (iii) dibuat berdasarkan instruksi atau penugasan PIHAK PERTAMA.

(4) Hak yang dialihkan mencakup hak untuk: menerbitkan, memperbanyak,

mengadaptasi, menerjemahkan, mendistribusikan, mengalihkan, melisensikan, mengomersialkan, mengubah, menggabungkan, dan mengeksploitasi Ciptaan dalam bentuk dan media apapun yang dikenal

sekarang maupun yang akan dikembangkan, di seluruh wilayah dunia.

(5) Hak Moral. PARA PIHAK mengakui bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal

57 UU No. 28 Tahun 2014, Hak Moral PIHAK KEDUA tidak dapat dihapuskan, dialihkan, atau dibatasi. Namun demikian, PIHAK KEDUA

dengan ini secara tegas:

(a) Memberikan persetujuan permanen dan tidak dapat dibatalkan kepada PIHAK PERTAMA untuk:

(i) tidak mencantumkan nama PIHAK KEDUA pada Ciptaan;

(ii) menggunakan nama samaran atau nama Perusahaan;

(iii) melakukan modifikasi, penyesuaian, dan turunan tanpa kewajiban memberi tahu atau meminta persetujuan;

(b) Berjanji tidak akan menggunakan Hak Moralnya untuk menghalangi, membatasi, atau mengganggu pemanfaatan

Ciptaan

oleh PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga yang ditunjuk.

(6) Pernyataan dukungan. PIHAK KEDUA bersedia, atas permintaan PIHAK

PERTAMA dan tanpa biaya tambahan, menandatangani dokumen tambahan,

akta pengalihan hak, surat kuasa, atau dokumen lain untuk memperkuat, mendaftarkan, atau menegakkan kepemilikan Hak Cipta.

(7) Jaminan. PIHAK KEDUA menjamin bahwa: (a) seluruh Ciptaan adalah

karya orisinal atau yang sah dapat digunakannya; (b) tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga; (c) tidak mengandung kode open-source dengan lisensi copyleft yang tidak kompatibel (mis. GPL) tanpa persetujuan tertulis; (d) tidak mengandung backdoor atau malware.

TEMPLATE 3 — Pengendalian Source Code, Repositori, dan Perangkat Kerja

Pasal X – Pengendalian Source Code, Repositori, dan Perangkat Kerja

(1) Penggunaan Repositori Resmi. PIHAK KEDUA wajib melakukan seluruh

pengembangan kode, commit, push, pull request, dan kontribusi teknis HANYA pada organisasi GitHub/GitLab milik PIHAK PERTAMA atau platform lain yang ditetapkan Manajemen.

(2) Larangan Tegas. PIHAK KEDUA secara tegas DILARANG:

(a) Menyalin (clone), mirror, atau mengunduh kode sumber, prompt,

knowledge base, atau Rahasia Dagang ke perangkat pribadi kecuali atas izin tertulis untuk keperluan kerja yang spesifik;

(b) Melakukan git push, fork, atau membuat mirror repositori PIHAK

PERTAMA ke akun GitHub/GitLab/Bitbucket pribadi atau organisasi pihak ketiga;

(c) Mengunggah kode, prompt, dataset, atau Rahasia Dagang ke layanan cloud pribadi (Google Drive pribadi, Dropbox, OneDrive,

iCloud), layanan paste publik (Pastebin, GitHub Gist), saluran pesan (WhatsApp, Telegram, Discord pribadi), atau layanan AI publik (ChatGPT free, Claude free, Gemini, Perplexity) untuk tujuan apapun di luar instruksi resmi;

(d) Memberikan akses (sharing link, share folder, invite collaborator) Rahasia Dagang kepada akun selain akun resmi PIHAK PERTAMA;

(e) Menggunakan kredensial, API key, token akses, atau sertifikat

PIHAK PERTAMA pada perangkat pribadi atau di luar lingkungan

kerja yang disetujui;

(f) Memasang aplikasi pihak ketiga (browser extension, IDE

plugin,

sync agent, screen recorder) yang dapat mengirim kode atau data PIHAK PERTAMA ke server eksternal tanpa persetujuan tertulis Manajemen.

(3) Perangkat Kerja. PIHAK KEDUA wajib menggunakan perangkat, akun,

dan lingkungan kerja yang disediakan PIHAK PERTAMA. Penggunaan perangkat pribadi (BYOD) hanya diperbolehkan dengan izin tertulis

Manajemen, dengan kewajiban menerapkan pemisahan lingkungan kerja

(profil terpisah, MDM enrollment, full-disk encryption, sandbox).

(4) Hak Audit dan Pemantauan Elektronik (sesuai UU PDP No. 27/2022).

(a) PIHAK PERTAMA berhak melakukan audit, pemeriksaan, monitoring,

logging, dan analisis forensik terhadap perangkat kerja, akun

perusahaan, repositori, log akses, dan aktivitas sistem PIHAK

KEDUA yang berkaitan dengan pekerjaan;

(b) Pemantauan dilakukan dengan dasar hukum kepentingan sah (legitimate interest) untuk melindungi Rahasia Dagang dan keamanan informasi;

(c) Pemantauan tidak ditujukan untuk komunikasi pribadi pada perangkat pribadi di luar jam kerja;

(d) PIHAK KEDUA secara tegas menyetujui pemantauan sebagai bentuk

persetujuan yang sah berdasarkan UU PDP.

(5) Notifikasi Insiden. PIHAK KEDUA wajib dalam waktu paling lambat

24 (dua puluh empat) jam memberitahu Manajemen secara tertulis apabila mengetahui atau mencurigai: (a) kehilangan/pencurian perangkat; (b) akses tanpa hak; (c) kebocoran kredensial; (d) malware atau anomali sistem.

(6) Pengembalian dan Pemusnahan saat Berakhirnya Hubungan Kerja.

Pada tanggal berakhirnya hubungan kerja atau lebih awal apabila

diminta, PIHAK KEDUA wajib:

(a) Mengembalikan seluruh perangkat, dokumen fisik, kartu akses,

dan aset PIHAK PERTAMA;

(b) Menyerahkan kembali atau menghapus secara permanen seluruh kredensial, token, API key, kunci SSH;

(c) Memusnahkan seluruh salinan Rahasia Dagang yang ada di perangkat pribadi, akun cloud pribadi, atau lokasi lain di luar sistem resmi PIHAK PERTAMA;

- (d) Memberikan Surat Pernyataan Pemusnahan tertulis;
 - (e) Memberikan akses untuk verifikasi pemusnahan melalui inspeksi forensik dalam jangka waktu sampai 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya hubungan kerja.
-

TEMPLATE 4 — Larangan Persaingan, Solicitation, dan Pekerjaan Sampingan

Pasal X – Larangan Persaingan, Larangan Solicitation, dan Pekerjaan Sampingan

(1) Pekerjaan Sampingan selama masa kerja. Aktivitas freelance dan/atau

usaha pribadi PIHAK KEDUA selama masa kerja diperbolehkan HANYA apabila memenuhi seluruh syarat berikut secara kumulatif:

- (a) Tidak mengganggu jam kerja, ritme kerja, dan kualitas deliverable;
- (b) Tidak menggunakan sumber daya, waktu kerja, perangkat, kredensial, dan/atau Rahasia Dagang PIHAK PERTAMA;
- (c) Tidak bertentangan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan bisnis PIHAK PERTAMA;
- (d) Tidak melibatkan klien aktif atau klien yang pernah dilayani dalam 12 (dua belas) bulan terakhir, tanpa persetujuan tertulis Direksi;
- (e) Diberitahukan secara tertulis kepada Manajemen sebelum dimulai apabila bernilai material (lebih dari Rp 5.000.000,- per proyek atau lebih dari 1 bulan).

(2) Larangan Persaingan setelah masa kerja (Non-Compete). Selama jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Perjanjian ini,

PIHAK KEDUA dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk:

- (a) Mendirikan, memiliki, mengelola, bekerja pada, memberikan jasa konsultasi kepada, atau menjadi pemegang saham (selain minoritas <2% pada perusahaan publik) dari perusahaan yang berkompetisi langsung dengan ruang lingkup bisnis PIHAK PERTAMA di bidang [DAFTAR BIDANG SPESIFIK];
- (b) Larangan berlaku di wilayah Republik Indonesia;
- (c) Pembatasan ini disusun sempit dan proporsional sesuai prinsip Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023, untuk

melindungi

kepentingan sah PIHAK PERTAMA atas Rahasia Dagang dan investasi pelatihan.

(3) Larangan Solicitation Klien. Selama 12 (dua belas) bulan setelah

berakhirnya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dilarang:

(a) Menghubungi atau mengajak klien yang pernah dilayani PIHAK KEDUA selama 12 bulan terakhir masa kerjanya, untuk menawarkan

jasa yang berkompetisi dengan PIHAK PERTAMA;

(b) Memanfaatkan daftar klien, data kontak, atau informasi pelanggan PIHAK PERTAMA untuk kepentingan pribadi atau pihak

ketiga.

(4) Larangan Pendekatan Karyawan. Selama 12 (dua belas) bulan setelah

berakhirnya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dilarang mengajak, merekrut, atau memberikan tawaran pekerjaan kepada karyawan, kontraktor, atau mitra PIHAK PERTAMA yang masih aktif atau yang

telah berhenti dalam 6 (enam) bulan terakhir.

TEMPLATE 5 — Ganti Rugi (Denda)

Pasal X – Ganti Rugi atas Pelanggaran Kerahasiaan dan IP
(berdasarkan KUH Perdata Pasal 1249 dan 1304)

(1) Denda Kerahasiaan. Apabila PIHAK KEDUA melanggar kewajiban kerahasiaan (Pasal 6), pengalihan hak cipta (Pasal 7), dan/atau larangan-larangan dalam Pasal 8 dan Pasal 9, PIHAK KEDUA wajib membayar kepada PIHAK PERTAMA denda sebesar Rp [JUMLAH] per kejadian pelanggaran.

(2) Dasar perhitungan. Besaran denda ditetapkan sebesar [N] kali gaji

bulanan PIHAK KEDUA, sebagai estimasi yang wajar dan proporsional

sesuai prinsip Pasal 1249 KUH Perdata yang menetapkan denda kontraktual harus mencerminkan ganti kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Akumulasi dengan ganti rugi aktual. Pembayaran denda TIDAK MENGHAPUSKAN hak PIHAK PERTAMA untuk menuntut: (a) ganti rugi aktual yang lebih besar apabila dibuktikan; (b) keuntungan PIHAK KEDUA dari pelanggaran (disgorgement of profits); (c) injunctive relief untuk menghentikan pelanggaran berkelanjutan;

(d) pemulihan biaya hukum dan biaya forensik.

(4) Tuntutan pidana. Pembayaran denda perdata juga TIDAK MENGHAPUSKAN

hak PIHAK PERTAMA untuk mengajukan tuntutan pidana berdasarkan:

- (a) Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2000 – pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300 juta;
- (b) Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024 – akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, max 8 tahun dan/atau Rp 800 juta;
- (c) Pasal 113 dan 116 UU No. 28 Tahun 2014 – pelanggaran hak cipta untuk kepentingan komersial, max 4 tahun dan/atau Rp 1 miliar.

(5) Pembayaran. Denda dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak pemberitahuan tertulis. Apabila tidak dibayar, dikenakan bunga keterlambatan sebesar 1% per bulan.

Calibration table — denda quantum

Monthly salary	Defensible denda range
Rp 5-10 jt	Rp 30-60 jt (3-6× salary)
Rp 10-15 jt	Rp 50-90 jt
Rp 15-25 jt	Rp 75-150 jt
Rp 25-50 jt	Rp 150-300 jt
Rp 50+ jt	Rp 300 jt+ (always reference Pasal 1249 reasoning)

Avoid: flat Rp 500 jt or Rp 1 miliar without proportionality reasoning — courts reduce under KUHPperdata Pasal 1249.

TEMPLATE 6 — Bukti Elektronik

Pasal X – Bukti Elektronik

(berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024, Pasal 5)

- (1) PARA PIHAK secara tegas mengakui bahwa seluruh log sistem, log akses, riwayat Git (commit history, branch logs, push logs), riwayat akses repositori, log audit, log API, screenshot, video screen recording, riwayat akun cloud (Google Workspace, GitHub, Notion, dll.), email perusahaan, dan komunikasi lain dalam bentuk elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam proses

hukum

manapun, baik perdata maupun pidana, sesuai Pasal 5 UU ITE jo. UU No. 1 Tahun 2024.

(2) PIHAK PERTAMA berhak melakukan forensic preservation atas perangkat, akun, dan log sistem yang berkaitan dengan PIHAK KEDUA, termasuk hashing, imaging, dan timestamping.

(3) PIHAK KEDUA tidak akan mengajukan keberatan terhadap autentisitas

bukti elektronik yang dihasilkan dari sistem PIHAK PERTAMA dengan

dalil teknis terhadap proses preservasi yang telah dilaksanakan

secara wajar dan terdokumentasi.

TEMPLATE 7 — Yurisdiksi Multipla

Pasal X – Penyelesaian Perselisihan dan Yurisdiksi

(1) Apabila timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu

30 (tiga puluh) hari kalender:

(a) Untuk perselisihan hubungan kerja (PHK, gaji, hak normatif),

yurisdiksi: Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, sesuai UU No. 2 Tahun 2004;

(b) Untuk perselisihan terkait Rahasia Dagang, Hak Cipta, dan kekayaan intelektual lainnya (Pasal yang relevan dalam Perjanjian ini), yurisdiksi: Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Surabaya, sesuai UU No. 28 Tahun 2014 dan UU No. 30 Tahun 2000;

(c) Untuk perselisihan ganti rugi/wanprestasi umum, yurisdiksi:

Pengadilan Negeri Denpasar.

(3) Untuk semua perselisihan, PIHAK PERTAMA berhak mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas perangkat dan

aset PIHAK KEDUA yang diduga memuat Rahasia Dagang, dan/atau putusan provisi (provisionele eis) untuk menghentikan pelanggaran

berkelanjutan, tanpa harus menunggu putusan pokok perkara.

(4) Perjanjian ini tunduk dan diatur oleh hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia.

TEMPLATE 8 — Survival Clause

Pasal X – Ketentuan yang Tetap Berlaku

- (1) Pasal-Pasal berikut TETAP BERLAKU setelah berakhirnya hubungan kerja, sesuai durasi masing-masing:
- (a) Pasal [Rahasia Dagang] – tanpa batas waktu;
 - (b) Pasal [Hak Kekayaan Intelektual] – selama jangka waktu perlindungan Hak Cipta;
 - (c) Pasal [Pengembalian dan Pemusnahan] – sampai 12 bulan setelah berakhirnya hubungan kerja;
 - (d) Pasal [Larangan Persaingan] ayat (2) – 6 (enam) bulan;
 - (e) Pasal [Larangan Solicitation] ayat (3) – 12 (dua belas) bulan;
 - (f) Pasal [Larangan Pendekatan Karyawan] ayat (4) – 12 (dua belas) bulan;
 - (g) Pasal [Ganti Rugi] – sampai pelanggaran terhitung;
 - (h) Pasal [Bukti Elektronik] – tanpa batas waktu;
 - (i) Pasal [Yurisdiksi] – tanpa batas waktu.
-

Cross-references

- Trade secret theory: 01-rahasia-dagang-uu30-2000.md
- Copyright theory: 02-hak-ciPTa-uu28-2014-employment.md
- Non-compete theory: 03-non-compete-MA-3549-2023.md
- Electronic evidence theory: 04-electronic-evidence-ite-monitoring.md